

주 의 요 구

제 목 도시가스 특정가스사용시설 시공자 적정여부 확인 미흡

관 련 부 서 서울남부지사

관 련 자 5급 ○○○, 5급 ○○○(現 ○○본부)

내 용

1. 업무 개요

서울남부지사에서는 관할 지역 내 도시가스 특정가스사용시설에 해당하는 'A'에 설치하는 가스시설에 대하여 기술검토 및 완성검사를 실시하고 그 결과를 모두 '적합'으로 처리하였다.

[표 1] 특정가스사용시설 기술검토 및 완성검사 실시 내역

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	검사일자	검사결과	관련자 (검사원)
20**-*****	***** (****)	'A'	기술검토	2024.07.11.	적합	5급 ○○○
20**-*****	***** (****)	'A'	완성검사	2024.07.19	적합	5급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제15조(시공감리 등) 제4항에 따라 특정가스사용시설에서 도시가스를 사용하는 자는 특정가스사용시설의 설치공사나 변경공사를 하려면 그 공사계획에 대하여 우리 공사의 기술검토를 받아야 한다.

또한, 같은법 같은조 제6항에서는 그 특정가스사용시설의 설치공사나 변경

공사를 완공하면 완성검사를 받아 이에 합격한 경우에만 사용할 수 있도록 정하고 있다.

이때, 14,400kcal/h 이하의 레인지 또는 50,000kcal/h 이하의 온수보일러 설치·변경공사를 제외한 배관 변경을 수반한 특정가스사용시설 설치·변경공사는 「건설산업기본법」 시행령 별표1에 따라 가스시설공사(제1종)의 자격을 갖춘자만이 공사를 할 수 있도록 정하고 있다.

건설산업기본법 시행령 별표1 발체		
2. 전문공사를 시공하는 업종, 업무분야 및 업무내용		
건설업종	업무분야	업무내용
파. 기계설비·가스공사업	1) 기계설비공사	<내용생략>
	2) 가스시설공사 (제1종)	가) 가스시설공사(제2종)의 업무내용에 해당하는 공사 나) 도시가스공급시설의 설치·변경공사 다) 액화석유가스의 충전시설·집단공급시설·저장소시설의 설치·변경공사 라) 도시가스시설 중 특정가스사용시설의 설치·변경공사 마) 저장능력 500kg 이상의 액화석유가스사용시설의 설치·변경공사 바) 고압가스배관의 설치·변경공사

한편, 사규 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 별표1에 따라 특정가스사용시설 기술검토 제출서류 목록으로 가스시설의 설치계획서 및 시공자별 건설업등록증 사본 등을 제출하게 되어 있는데, 같은 지침 제2-5조 제1항에 따라 제출서류의 내용이 법령 및 KGS코드 기준, 공사의 검사관련 지침 등에 적합하지 않은 경우에는 보완 등의 조치를 요구하도록 하고 있다.

따라서, 기술검토 시에는 신청인이 제출한 시공자의 건설업등록증 사본을 확인하여 해당 특정가스사용시설의 공사 내용에 비추어 시공자 자격여부의 적정성을 확인하여야 하며, 적정하지 않은 경우에는 제출서류 보완 요구 등의 절차를 거친 후에 기술검토 결과를 처리하여야 한다.

또한, 완성검사 시에도 같은 지침 제4-3조 및 별표5 등에 따라 시공자의 자격 여부를 건설산업지식정보시스템 조회 정보 등을 통하여 확인하고, 시공자의 자격이 부적정한 경우에는 같은 지침 제3-7조 제3항에 따라 해당 검사를 중단한 후 사규 「위탁업무처리규정 운영지침」 제7조에 따라 위반사실을 행정관청에 통보하는 등의 조치를 하여야 한다.

도시가스시설 검사업무 처리지침

제3-7조 【시공자 및 시공관리자 배치 적정 여부 확인】

- ① 규칙 제23조 제1항 제2호의 규정에 따른 시공자 및 시공관리자 배치 적정 여부는 별표5 및 별표6에 따라 확인한다.
- ② 제2-3조의 규정에 따라 시공업체로부터 시공관리자 자격증 사본 징구 시 전문교육 이수여부는 공사 가스피아를 통해서 확인한다.
- ③ 감리원이 제1항에 따른 자격 부적정(영업상태 등) 및 제2항에 따른 전문교육을 이수하지 않은 것을 확인한 경우 처리방법은 다음과 같다.<개정 22.12.29>
 1. 감리 중단 및 현장 철수 후, 도법 제44조의2 제1항 및 「위탁업무처리규정운영지침」 제7조에 따라 위반사실을 행정관청에 통보
 2. 감리 결과는 “일정취소”로 입력하고, 이로 인해 연기되는 기간은 감리처리 기간 산정에서 제외

3. 감사결과 확인된 문제점

서울남부지사에서 기술검토를 실시한 특정가스사용시설 ‘A’의 가스시설 공사는 신규 배관 설치를 수반하여 연소기 7개, 가스소비량 총 265,800kcal/h(월사용예정량 2,441㎥)를 신규 설치하는 공사건으로써 관련 규정 등에 따라 가스시설공사(제1종)만이 시공할 수 있는 공사 건이었다.

그러나, 서울남부지사에서는 기술검토 시 신청인이 제출한 시공자의 건설업 등록증 사본에 해당 시공자의 업무분야가 가스시설공사(제2종)으로 나타나 있었음에도 이를 인지하지 못한 채 별다른 보완요구 절차 등을 거치지 않고 기술검토 결과를

‘적합’으로 처리하였었고,

완성검사 시에도 별다른 후속조치 없이 검사표 결과의 검사원 의견란에 ‘적합(시공자 걱정여부 확인)’으로 입력한 채 검사결과를 최종 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 2] 특정가스사용시설 기술검토 및 완성검사 부적정 현황

접수번호	업소명	검사 종류	검사일자	검사 결과	관련자 (검사원)	시공자	확인된 문제점
20**- *****	‘A’	기술 검토	20**.**.*.	적합	5급 ○○○	‘AA’ (가스시설공 사(제2종))	가스시설공사(제2종)이 시공할 수 없는 공사건 임에도 적합으로 처리
20**- *****	‘A’	완성 검사	20**.**.*.	적합	5급 ○○○		

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 및 등록 서류 발체 재구성

[첨부] 특정가스사용시설 시공결과표 및 건설업등록증 사본 각 1부 ---- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

도시가스 특정가스사용시설 기술검토와 완성검사 시 가스시설 시공자의 자격 여부를 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(주의)

[관련자] 서울남부지사 5급 ○○○○

서울남부지사 5급 ○○○○(現 ○○본부)